



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



C01 41481/99

Nº 89

Corrientes, 16 de junio de 2023.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “MEZA, ALICIA BEATRIZ, GÓMEZ, CARLOS ROBERTO, PAVÓN, GUMERCINDO Y RAYCO S.R.L. C/ EMPRESA CONSTRUCTORA EVISA S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA”, Expte. Nº 41481/99, Secretaría Nº 19, Juzgado Civil y Comercial Nº9,

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, mediante presentación electrónica del 17.05.2023 a las 08:06 horas, se presenta el Sr. Miguel de los Santos Badaro, con patrocinio letrado, en cumplimiento de la intimación oportunamente cursada a su parte (Providencia Nº 1731 del 27.04.2023). Acredita Boleto de Dación en Pago celebrado con la empresa Constructora Evisa S.A. (hoy fallida) el 27.12.1995, debidamente certificado ante Escribano Alejandro Milton Sonza. Manifiesta que habita el inmueble con su grupo familiar, desde el momento de la adquisición del mismo, hace más de veintiocho años. Señala que las cláusulas segunda y tercera del boleto refieren a las obligaciones que son objeto del negocio concertado, y forma de pago estipulada. Por Providencia Nº 2119 del 24.05.2023 (fs. 1659) se tiene por presentado al Sr. Badaro, por cumplimentada la intimación ordenada por Providencia Nº 1731 de fecha 27.04.2023, y atento al estado y constancias de las presentes actuaciones se llama AUTOS PARA RESOLVER.

II.- Que, en el presente proceso falencial, la quiebra directa de la firma CONSTRUCTORA EVISA S.A. se decretó por Sentencia Nº 916 del 14.06.2000 obrante a fs. 64/68, y su Resolución Aclaratoria Nº 446 del 20.06.2000 obrante a fs. 70. El Punto IX) del fallo dispone la realización de los bienes del deudor y, con ese objeto, a fs. 1.460 por Providencia Nº 615 del 19.02.2021 se ordena libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de que informe si la fallida posee bienes a su nombre en el ámbito de la Provincia, y en su caso, si los mismos han sufrido modificaciones de dominio, restricciones y/o gravámenes. A fs. 1.485/1.578 se agrega contestación del mencionado Registro y a fs. 1.516 se informa la existencia de

un inmueble de propiedad de Constructora Evisa S.A. que se encuentra ubicado en el Paraje “Bañado Norte”, Barrio Apipé, individualizado como Lotes Nros. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Manzana N° 15 “C”, que consta en conjunto de 24,70 metros en el lado norte, 25,91 metros en el lado sur, por 67 metros en sus lados este y oeste, lo que totaliza una superficie de 1.695, 54 metros cuadrados, y que se halla inscripto al Folio Real Matrícula N° 15.328 Capital- A. Por Nota agregada al mencionado Folio se hace constar que los Lotes 14, 15 y 16 se hallan unificados y vendidos (Matrícula N° 30.682), igual que los Lotes 18, 19 y 20 (Matrícula N° 30.706). En razón de ello, por Providencia N° 1588 del 01.04.2022, a fines de continuar con el trámite liquidatorio, se solicitan medidas previas tendientes a constatar el estado físico y ocupacional del inmueble en cuestión, librándose Mandamiento de Constatación. En fecha 06.10.2022 el Síndico de autos, Cr. Federico Rubén Diarte, acompaña reporte expedido por la Dirección de Catastro de Corrientes donde se identifica el bien inscripto al Folio Real Matrícula N°15328/84 con la Partida Inmobiliaria A10454271, e informa que el lote se encuentra ubicado en la calle Guadalajara N° 275 de esta ciudad de Corrientes. Por Providencia N° 5387 del 11.10.2022 se ordena el libramiento de nuevo Mandamiento de Constatación a los fines de constatar el estado físico y ocupacional del inmueble indicado. A fs. 1.643/1.654 obra agregado Mandamiento N° 233. Del resultado del diligenciamiento del día 30.03.2023 surge que el inmueble se encuentra habitado por el Sr. Miguel de los Santos Badaro, D.N.I. N.º 12.529.961, quien manifiesta que vive allí desde el año 1.995 con su grupo familiar conformado por su esposa, hijos, nuera, yernos y nietos, lo que hace un total de diecinueve (19) personas. Expresa que reside allí en calidad de dueño, en razón del Boleto de Dación en Pago con fecha 27.12.1995 que exhibe en el acto de la diligencia. Se constata el estado ocupacional y de habitabilidad de inmueble en cuanto al estado de edificación, conservación, la cantidad de habitaciones y ambientes que lo componen; y se observa que en el frente del mismo funciona un kiosco bajo el nombre de “San Expedito”.

A partir del resultado de dicho mandamiento de constatación, y que el Sr. Badaro exhibe al Oficial de Justicia y a la Sindicatura un Boleto de Dación en Pago, por Providencia N° 1731 del 27.04.2023 se intima a éste a que comparezca a estas actuaciones, debidamente representado, acreditando el mencionado instrumento y las



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

constancias de los pagos correspondientes a la transacción indicada, a los fines de probar el derecho que invoca, todo ello en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de continuar con el trámite liquidatorio. En fecha 17.05.2023 el Sr. Badaro cumple con la intimación realizada a su parte, acompañando el documento requerido y realizando manifestaciones en cuanto a las características de su residencia en el inmueble en cuestión, en torno al tiempo, calidad que reviste y personas que integran su grupo familiar. Presentación que es traída a examen en este pronunciamiento, en cuanto al derecho que se invoca, en los términos del presente proceso falencial.

III.- Que, sentado ello y analizadas las presentes actuaciones, se advierte que el Sr. Miguel de los Santos Badaro acompaña copia digitalizada de un Boleto de Dación en Pago celebrado el día 27.12.1995, con la empresa Constructora Evisa S.A., hoy fallida, representada en dicho acto por el Sr. Jacobo Levitzky en calidad de Presidente. Las firmas están certificadas por Acta N° 16 del 27.12.1995 pasada ante el Escribano Alejandro Milton Sonza. Según la Cláusula Segunda de dicho Boleto, la fallida adeudaba al Sr. Badaro la suma de \$2.262,00 en concepto de rubros derivados de la extinción de la relación de trabajo (quincenas, fondo de desempleo, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, vestimentas, entre otros conceptos). En virtud de la Cláusula Tercera, la empleadora cancela su obligación con la entrega del bien inmueble inscripto al Folio Real Matrícula N° 15.328. El Sr. Levitzky transfiere a título de pago el mismo, por el precio de \$2.262,00, renunciando a la acción de reivindicación, lo que es aceptado por el Sr. Badaro, quien manifiesta que da por extinguido su crédito laboral. La Cláusula Quinta prescribe que la posesión del inmueble se otorga al adquirente a partir de la fecha del Boleto, libre de ocupantes y efectos; y por Cláusula Sexta se estipula que la escritura traslativa del dominio se realizará en un plazo que no exceda el 30.06.1996, en el momento que la transmitente disponga, estando a su cargo los gastos que irroque dicho acto. La Cláusula Séptima preceptúa que, en caso de que Constructora Evisa S.A. no cumpla con la obligación asumida, el adquirente podrá optar entre ejecutar el boleto o iniciar las acciones legales pertinentes.

En primer lugar, es menester señalar que el documento en estudio pertenece al

grupo de instrumentos privados en los términos de los Arts. 286 y 287 Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien estamos en presencia de un Boleto cuyo objeto es la figura de la Dación en Pago, los términos en que fue redactado y principalmente la finalidad de transferencia del dominio que se le quiso imprimir y que emerge de sus cláusulas, hacen necesaria la remisión a las prescripciones de la ley concursal en torno a la oponibilidad del boleto de compraventa en el concurso o la quiebra.

El Art. 146 de la L.C.Q. en su segunda parte establece: *“Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente (...).”* La doctrina entiende que *“la norma no quedaría limitada al caso de la compraventa sino que podría extenderse sin cuestionamientos a la permuta, cesión de créditos, leasing o la dación en pago, entre otros casos. Y ello es así porque la norma, tanto la del ordenamiento civil como la de la ley concursal, resultan aplicables a toda transferencia de dominio de inmuebles que se haga a través de un instrumento privado sin llegar a perfeccionarse el dominio a través de la escritura pública. La ley pretende proteger a todo adquirente de inmuebles que cumpla con los recaudos exigidos.”* (Graziabile, Darío J., *Régimen Concursal. Ley 24.522 Actualizada y Comentada*, Tomo III Arts. 77 a 176, Ed. Abeledo Perrot, 2014, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 630). Por ello, la normativa referida es de plena aplicación a este caso en concreto.

La disposición legal arriba transcrita contiene una excepción a uno de los efectos de la quiebra que es la resolución contractual. Dado el carácter restrictivo con el que se debe merituar una situación excepcional, es necesario que se cumplan los recaudos exigidos por la norma en cuanto a la prueba por escrito, donde conste la firma del fallido; la adquisición de buena fe fuera del período de sospecha de la quiebra; y el pago de al menos el veinticinco por ciento (25%) del precio del bien, representativo de una parte significativa de su valor, que justifique su exclusión del dividendo para no ocasionar un perjuicio relevante al adquirente.

Complementa lo expuesto, el precepto contenido en el Art. 1171 del Código



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

Civil y Comercial Nacional en cuanto versa: *“Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública (...).”* Es decir que, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de fondo, se requiere un elemento adicional para que el boleto sea oponible y es indagar acerca de su verdadera fecha.

Al respecto, en materia de instrumentos privados y los efectos de su eficacia probatoria, el Art. 317 del Código Civil y Comercial refiere que se extiende a los terceros desde su fecha cierta. *“(...) La autenticación de la firma, cualquiera sea el modo de efectuarse, genera uno de los elementos de oponibilidad hacia terceros interesados. La fecha cierta completa el restante. Los documentos con firma auténtica y fecha cierta completan, respecto a dicha oponibilidad, la totalidad de los requisitos.”* (Alterini, Ignacio E., *Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético*, Tomo II- Arts. 225 a 400, Ed. La Ley, 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 710-711). *“Se ha definido la fecha cierta como la designación del día, mes y año que determina la existencia legal del hecho o acto jurídico, sin que pueda ser cuestionada por terceros (...) En cuanto a la determinación de modos específicos de obtener la certidumbre sobre la fecha ... algunos elementos para el punto en examen son: autenticación notarial de firmas (...).”* (Alterini, Ignacio E., *op. cit.*, p. 711-713).

En virtud de lo expuesto, se observa que el instrumento privado acompañado por el Sr. Badaro adquirió fecha cierta con la certificación notarial de firmas del día 27.12.1995, según actuación notarial que forma parte del documento digitalizado aportado a esta causa. También se comprueban los demás requisitos que debe reunir el Boleto: Fue concertado en diciembre de 1.995, es decir en una fecha anterior a la declaración de quiebra (14.06.2000). Se trata de un instrumento escrito firmado por la firma fallida (debidamente representada en ese acto). En cuanto a la posesión del bien, de la lectura de la cláusula quinta del boleto se desprende que la posesión es otorgada al adquirente desde la fecha de celebración del negocio, extremo que es reafirmado por el Sr. Badaro al momento de la constatación realizada el día 30.03.2023 y en su presentación del 17.05.2023, en las que agrega que se encuentra

habitando el lote con su grupo familiar. Se suman los resultados de la diligencia de constatación efectuada en autos que dan cuenta de la existencia de un estado avanzado de construcción en el lugar, todo lo cual permite inferir que el Sr. Badaro se encuentra habitando el inmueble en calidad de poseedor. Respecto del pago del precio, la cláusula tercera del boleto establece que se transfiere el bien a título de pago de la obligación laboral de la firma fallida, por el precio total de \$2.262,00.

La doctrina tiene dicho que: *“El cumplimiento de la prestación a cargo del comprador (pago total del precio) y la principal correspondiente al vendedor ahora fallido (entrega de la cosa), hace que la prestación debida por el vendedor (escrituración) se refiera a un bien no disponible en el patrimonio del quebrado y por lo tanto ajeno al desapoderamiento. El contrato de compraventa, en esta hipótesis, se encuentra firme y debe ser considerado definitivo al que sólo le resta un recaudo formal que hace al modo de adquisición del dominio.”* (Graziabile, Darío J., *op. cit.*, p. 639).

En consecuencia, se comprueba en el particular que la presentación del Sr. Miguel de los Santos Badaro acredita el instrumento del Boleto de Dación en pago del bien inmueble individualizado como Lote 17 de la Manzana 15 “C” del Paraje “Bañado Norte”, Barrio Apipé, ubicado en calle Guadalajara N° 275 de esta ciudad de Corrientes, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula N° 15.328 Capital- A. El mismo fue celebrado por el presentante con la firma fallida Constructora Evisa S.A. y reúne los extremos que hacen al derecho invocado por su parte. Por lo tanto, entiendo que el mencionado Boleto resulta oponible al proceso de quiebra de la Firma Constructora Evisa S.A., quien figura en la actualidad como titular registral del mencionado bien, y corresponde proceder a su exclusión del activo a liquidarse en la presente causa.

IV.- Por último, en lo referente a la obligación de escrituración, de acuerdo a lo normado por los Arts. 146 de la L.C.Q. y 1171 del Código Civil y Comercial de la Nación, estando reunidas las condiciones legales requeridas en cuanto al cumplimiento de las prestaciones, y existiendo posibilidad material y jurídica para su otorgamiento, estimo que corresponde instar al Sr. Miguel de los Santos Badaro a que inicie el pertinente trámite a fin de obtener la escritura traslativa del dominio del bien



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

inmueble del cual detenta actualmente la posesión.

Por ello;

RESUELVO:

1º) EXCLUIR de la masa de bienes a liquidarse en las presentes actuaciones, al inmueble propiedad de la fallida, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, al Folio Real Matrícula N° 15.328 Capital- A, individualizado como Lote 17 de la Manzana 15 "C" del Paraje "Bañado Norte", Barrio Apipé, ubicado en calle Guadalajara N° 275 de esta ciudad de Corrientes.

2º) INFORMAR al Señor Miguel de los Santos Badaro, que deberá iniciar el correspondiente trámite de escrituración a fin de obtener el perfeccionamiento de su título.

3º) INSÉRTESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTÚNEZ
Juez
Juzgado Civil y Comercial N°9
Corrientes

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO
Abogada - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes

